

1500030-23.2020.8.26.0369

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Luis Gonçalves da Cunha Júnior

Comarca: Monte Aprazível

Foro: Foro de Monte Aprazível

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... denúncia dando conta da prática do tráfico por ERIKA, pelo que, dirigiram-se à residência dela, onde estava também JOELMA. No local, ERIKA negou a prática do tráfico e autorizou a vistoria do imóvel, para o que tiveram apoio do canil da Polícia Militar. Nada foi localizado de ilícito na casa, encontrando-se apenas um cigarro de maconha no interior do veículo de ERIKA, que se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Aprazível

Foro de Monte Aprazível

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Monteiro Lobato, 536, Monte Aprazível - SP - cep 15150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1500030-23.2020.8.26.0369 - lauda

SENTENÇA PROLATADA EM AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500030-23.2020.8.26.0369

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

JOELMA BARBOSA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gonçalves da Cunha Júnior

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e DECIDO.

JOELMA BARBOSA SILVA e ERIKA CRISTINA PEIXOTO LOPES, qualificadas nos autos, foram denunciadas pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 28 de novembro de 2019, por volta das 12h30min., nas Ruas José Dias da Silva, 681, e José Cipriano, 210, nesta cidade e comarca, traziam consigo, para consumo próprio, pequenas quantidades de cannabis sativa L, entorpecente conhecido como maconha, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

À mingua de preliminares, passo diretamente ao exame do mérito da causa, constatando que a materialidade delitiva foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/03), auto de exibição e apreensão (fls. 04/05) e pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 14/17).

A autoria é certa e indubitosa.

Ouvidos nesta data, os policiais Tiago Gabriel de Souza e Vitor Alexandre Robelo Rossignolo, em uníssono, relataram que havia denúncia dando conta da prática do tráfico por ERIKA, pelo que, dirigiram-se à residência dela, onde estava também JOELMA. No local, ERIKA negou a prática do tráfico e autorizou a vistoria do imóvel, para o que tiveram apoio do canil da Polícia Militar. Nada foi localizado de ilícito na casa, encontrando-se apenas um cigarro de maconha no interior do

veículo de ERIKA, que se declarou usuária. JOELMA tinha deixado o local, mas foi localizada nas proximidades, encontrando-se um cigarro de maconha no carro dela, além de pequena quantidade dessa mesma substância em sua residência, também para uso próprio, segundo ela.

Tais relatos, além de congruentes com o auto de exibição e apreensão de fls. 04/05, coadunam-se com as versões da ocorrência apresentadas pelas rés em solo policial fls. 06/08. Ambas, nessa ocasião, admitiram a propriedade do entorpecente apreendido, declarando-se usuárias.

Logo, a prova coligida é contundente em desfavor do réu, prestando-se a embasar um decreto condenatório.

Friso, por oportuno, que a opção do legislador ordinário pela tipificação do porte de entorpecente para uso próprio se mostra acertada, não se cogitando de qualquer inconstitucionalidade.

Não há mácula ao princípio da alteridade, eis que o bem jurídico tutelado é a saúde pública e não integridade física ou psíquica do usuário.

Igualmente, inexistente violação ao princípio da ofensividade em virtude da pequena quantidade do entorpecente encontrado, circunstância que ostenta a condição de elemento objetivo do crime atribuído ao increpado. Fosse maior a porção de droga, responderia por crime de tráfico, ex vi do artigo 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

Vale ressaltar, na esteira de posicionamento já esposado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que a conduta do acusado, em virtude de sua perniciosidade e periculosidade social, não pode ser considerada penalmente irrelevante, não se aplicando ao caso o princípio da insignificância.

Nesse sentido:

"EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. PORTE ILEGAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ÍNFIMA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. EXISTÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO. PRECEDENTES. WRIT PREJUDICADO. I - Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, não mais subsiste o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. II - A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. III - No caso sob exame, não há falar em ausência de periculosidade social da ação, uma vez que o delito de porte de entorpecente é crime de perigo presumido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes. V - A Lei 11.343/2006, no que se refere ao usuário, optou por abrandar as penas e impor medidas de caráter educativo, tendo em vista os objetivos visados, quais sejam: a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. VI - Nesse contexto, mesmo que se trate de porte de quantidade ínfima de droga, convém que se reconheça a tipicidade material do delito para o fim de reeducar o usuário e evitar o incremento do uso indevido de substância entorpecente. VII - Habeas corpus prejudicado" (STF. HC 102940 / ES. Primeira Turma. Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 15/02/2011).

Diga-se, por fim, que a não cominação de pena privativa de liberdade à conduta em questão não compromete sua natureza de infração penal, conforme já assentado pelos tribunais Superiores:

"EMENTA: I. Posse de droga para consumo pessoal: (art. 28 da L. 11.343/06 - nova lei de drogas): natureza jurídica de crime. 1. O art. 1º da LICP - que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da L. 11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora (CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII). 2. Não se pode, na interpretação da L. 11.343/06, partir de um pressuposto desapareço do legislador pelo "rigor

técnico", que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo denominado "Dos Crimes e das Penas", só a ele referentes. (L. 11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30). 3. Ao uso da expressão "reincidência", também não se pode emprestar um sentido "popular", especialmente porque, em linha de princípio, somente disposição expressa em contrário na L. 11.343/06 afastaria a regra geral do C. Penal (C.Penal, art. 12). 4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da L. 9.099/95 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30). 6. Ocorrência, pois, de "despenalização", entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C.Penal, art. 107). II. Prescrição: consumação, à vista do art. 30 da L. 11.343/06, pelo decurso de mais de 2 anos dos fatos, sem qualquer causa interruptiva. III. Recurso extraordinário julgado prejudicado." (RE 430105 QO / RJ - RIO DE JANEIRO - QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE Julgamento: 13/02/2007 - Órgão Julgador: Primeira Turma);

"PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16 C.C. 18, IV, DA LEI 6.368/76. REINCIDÊNCIA. ART. 28 DA LEI 11.343/06. DESCRIMINALIZAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. "O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de Questão de Ordem suscitada nos autos do RE 430105 QO/RJ, rejeitou as teses de abolitio criminis e infração penal sui generis para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, afirmando a natureza de crime da conduta perpetrada pelo usuário de drogas, não obstante a despenalização" (REsp 872.153/MG). 2. Ordem denegada." (HC 9090/DF. Rel. Arnaldo Esteves Lima. Quinta Turma. Data do julgamento 03/12/2009).

Assim, avaliadas as teses debatidas entre os litigantes, comprovadas a autoria e a materialidade, de rigor a condenação do acusado nas sanções contidas no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena, considerando o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do código Penal.

Tomando em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, observo que as rés são primárias e nunca sofreram condenação criminal (vide certidões de fls. 131 e 135/136, das quais se infere apenas a existência de processos em curso quanto à corrê ERIKA). Por isso, com espeque no artigo 28, II e § 3º, da Lei 11.343/06, fixo, para ambas a pena em prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 1 (um) mês, à razão de 5 (cinco) horas semanais, em locais a serem estabelecidos em sede de execução, levando-se em consideração as aptidões do condenado, bem como a disponibilidade das entidades existentes.

Na segunda fase da dosimetria, deixo de considerar a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, "d", do Código Penal), já que a fala de ambas na delegacia foi tomada a título de reforço da prova judicial, por comungar do entendimento constante da Súmula 231, do C. Superior Tribunal de Justiça. Não incidem agravantes.

Nada havendo a ser considerado na terceira etapa, torno definitiva a pena até aqui calculada.

Deixo de cumular a pena prevista no artigo 28, I, da Lei 11.343/2006 em razão de sua reduzidíssima eficácia para a consecução dos fins preventivos e repressivos do direito penal. Deixo de cumular a pena prevista no artigo 28, III, da Lei 11.343/2006, porque o poder público, até onde se sabe, ainda não estruturou cursos ou programas educativos vertidos à conscientização do usuário sobre os efeitos nocivos das drogas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, fazendo-o para:

a) condenar ERIKA CRISTINA PEIXOTO LOPES, devidamente qualificada nos autos (fls. 06), como incurso no artigo 28, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 1 (um) mês, à razão de 5 (cinco) horas semanais, em locais a serem estabelecidos em sede de execução, observados os

parágrafos 5º e 6º, do artigo 28, da Lei 11.343/06;
b) condenar JOELMA BARBOSA SILVA, devidamente qualificada nos autos (fls. 02), como incurso no artigo 28, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 1 (um) mês, à razão de 5 (cinco) horas semanais, em locais a serem estabelecidos em sede de execução, observados os parágrafos 5º e 6º, do artigo 28, da Lei 11.343/06.

Como a pena aplicada não importa no cárcere, bem como considerando a insubsistência dos requisitos insculpidos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, concedo às rés o direito de recorrer em liberdade.

Caso tal providência ainda não tenha sido tomada, determino a destruição do entorpecente apreendido, preservando-se, nos termos do artigo 32, § 1º, da Lei 11.343/06, amostras necessárias à preservação da prova, considerando ulterior necessidade de realização de novos exames.

Tratando-se de instrumentos do crime, vertidos ao embalo e separação de entorpecente para uso, decreto a perda das embalagens de seda e dischavador apreendidos (fls. 04/05) em favor da União, determinando o encaminhamento desses bens à destruição, após o trânsito em julgado, em razão da evidente ausência de valor econômico.

Com fundamento no artigo 28, § 7º, da Lei 11.343/06, oficie-se à Secretaria da Saúde local, determinando a inclusão dele em programa de tratamento especializado conta o uso de drogas, preferencialmente em regime ambulatorial, a critério médico. Deixo de adotar a providência determinada pelo artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, porque o delito praticado não gerou consequências para vítima certa, atingindo, tão somente, a incolumidade pública, nada havendo, destarte, a ser deliberado quanto ao efeito da condenação previsto no artigo 91, I, do Código Penal.

Custas na forma da Lei, ficando concedido às rés, patrocinadas por causídico indicado pela OAB-SP em decorrência de convênio mantido com a DPE-SP, o benefício da assistência judiciária gratuita. Anote-se.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos direitos políticos do acusado enquanto perdurarem os efeitos da condenação, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e expeça-se o necessário para o cumprimento definitivo das penas impostas, realizando-se as anotações e comunicações de praxe, tudo de acordo com as NSCGJ (notadamente com os artigos 393 a 400, do capítulo IV, seção XI, subseção V, Tomo I; do artigo 468, do capítulo IV, seção XX, subseção I, Tomo I; e do artigo 479, do capítulo IV, seção X, subseção III, Tomo I).

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em favor do defensor dativo, no patamar máximo permitido pela tabela pertinente.

Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Intimem-se pessoalmente as rés (artigo 392, II, do Código de Processo Penal). Registre-se, se o caso. Cumpra-se. Monte Aprazível, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA